

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
Abteilung Bauen, Planen, kooperative Stadtentwicklung
Stadtentwicklungsamt
FB. Bau- und Wohnungsaufsicht



BA Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Postfach 350701, 10216 Berlin

GbR Schlesische Str. 21
Herr Moshe Kline
Schlesische Str. 21
10997 Berlin

Geschäftszeichen (immer angeben)

1100-2025-97-BWA-25

Frau Magirius

Tel. (030) 90298-3319

Fax (030) 90298-2958

Heidi.Magirius@ba-fk.berlin.de

(Nicht für Dokumente mit elektronischer
Signatur)

post.bauaufsicht@ba-fk.berlin.de

(Elektron. Zugangseröffnung gem. § 3a
Abs. 1 VwVfG)

Yorckstr. 4-11, 10965 Berlin

06.02.2025

Grundstück: **Berlin - Kreuzberg, Schlesische Str. 21**

Vorhaben: Aufstockung eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten und Neubau eines Town-
houses mit drei Wohneinheiten

Vorbescheid Nr. 2025 / 97

Antragsdatum: 03.01.2024 Eingang: 13.01.2025 zuletzt vervollständigt: 21.01.2025

Anlagen:

- Gebührenbescheid
- Flächennachweis
- Lageplan
- 11 Blatt Bauzeichnungen

Aufgrund § 75 BauO Bln wird zu den gestellten Einzelfragen dieser Vorbescheid erteilt.

Frage 1: Kann eine Befreiung von der maximal zulässigen Grundflächenzahl von 0,3 ...zugunsten der im Entwurf vorgesehenen Grundfläche von 547,6 m² (entspricht GRZ von 0,42) gewährt werden?

Antwort: Ja

Sprechzeiten: Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr, und nach vorheriger Absprache.

Fahrverbindungen: U-Bahn: Mehringdamm (U6, U7), Bus: Mehringdamm / Yorckstr., (M19, 140)

Postbank Berlin, IBAN: DE33 1001 0010 0003 4161 04, BIC: PBNKDEFF

Berliner Sparkasse, IBAN: DE57 1005 0000 0610 0036 07, BIC: BELADEBEXX

Begründung: Einer Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB für die Erhöhung der GRZ auf 0,42 kann mit einer Auflage zugestimmt werden. Das Vorhaben ist städtebaulich vertretbar. Negative nachbarliche oder öffentliche Belange wie gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden durch das Vorhaben nicht berührt. Da keine schriftliche Nennung des Gesetzestextes angeführt ist, wird hier § 31 Abs. 2 BauGB für eine Befreiungsmöglichkeit angenommen. Das neue Gebäudekonglomerat ist in der Konfiguration teilweise an Nachbarbrandwände angelehnt. Dadurch sind jedoch keine nachbarrechtlichen Belange negativ berührt, wie durch die neu entstehenden Abstandsflächen.

Als Ausgleich für die Verdichtung auf dem Grundstück ist ein einfacher Freiflächenplan eingereicht worden, der schematisch eine Qualifizierung der Freiflächen um die neuen Townhäuser herum darstellt.

Als Auflage wird hier bestimmt, dass der Außenanlagenplan mit dem Umwelt- und Naturschutzamt weiter abzustimmen ist und weiterentwickelt werden muss. Dieser ist entsprechend mit der Durchführung des Bauvorhabens zusammen umzusetzen. Der neuerlich entwickelte und abgestimmte Plan ist mit dem Hauptantrag (§ 63 Bauordnung Berlin) einzureichen. Die neu angelegten Außenanlagen sind zu dokumentieren und dem Stadtplanungsamt darzulegen. Dies dient dem ökologischen Ausgleich und der Verbesserung der Grundstücksverhältnisse sowie der Schaffung neuer Aufenthaltsflächen für die Bewohner.

2. Kann einer Befreiung von der maximal zulässigen Geschossflächenzahl von 1,5... zugunsten der im Entwurf vorgesehenen Geschossfläche von 2041,92 m² (entspricht GFZ 1,58) gewährt werden?

Antwort: Ja

Begründung: Einer Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB für die Erhöhung der GFZ auf 1,58 kann zugestimmt werden. Das Vorhaben ist städtebaulich vertretbar, nachbarliche oder öffentliche Belange wie gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden durch das Vorhaben nicht berührt. Da keine schriftliche Nennung des Gesetzestextes angeführt ist, wird hier § 31 Abs. 2 BauGB angenommen.

Die Verdichtung an der Stelle des Grundstücks für neuen Wohnungsbau in Form der Townhäuser wird durch eine neu qualifizierte Anlage der Freiflächen ausgeglichen.

3. Kann eine neuerliche Befreiung gegenüber den vorgesehenen 20 Metern wie dargestellt gewährt werden?

Antwort: Ja. Eine Ausnahme (kein Befreiungstatbestand) gemäß § 8 Nr. 2 BO58 für die Übertretung der zulässigen Bebauungstiefe kann erteilt werden (§ 31 Abs. 1 BauGB).

Begründung: Das neue Gebäudekonglomerat auf dem hinteren Grundstücksteil ist hier teilweise als geschlossene als auch als offene Bauweise ausgeführt. Städtebauliche Belange werden dadurch jedoch nicht negativ berührt. Auch nachbarliche Belange werden nicht negativ berührt, wie durch das Entstehen neuer Abstandsflächen. Das neue Vorhaben fügt sich in die Umgebung städtebaulich gut ein.

Erläuterungen zum Planungsrecht:

Das o.g. Grundstück liegt gemäß Baunutzungsplan vom 28.12.1960 (ABl. 1961 S. 742), der in Verbindung mit Straßen- und Baufluchtlinien (ACO) als qualifizierter Bebauungsplan im Sinne von § 30 BauGB fortgilt, in einem gemischten Gebiet der Baustufe V/3 gemäß Bauordnung für Berlin in der Fassung vom 21. November 1958 (BauO '58, GVBl. S. 1087, 1104).

Der Baunutzungsplan wurde geändert durch Bebauungsplan VI-A vom 9. Juli 1971 (GVBl. S. 1231).

Zulässig gemäß BauO '58 sind

- a) Wohngebäude;
- b) Geschäfts- und Bürohäuser und Ladengeschäfte sowie gewerbliche Kleinbetriebe, wenn sie keine Nachteile oder Belästigungen für die nähere Umgebung verursachen können;
- c) Gebäude für soziale, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke und Verwaltung, Gaststätten, Hotels, Fremdenheime, Vergnügungsstätten, Versammlungsräume und ähnliches.

Ausnahmsweise sind gewerbliche Betriebe mittleren Umfanges zulässig, wenn sie keine Nachteile oder Belästigungen für die nähere Umgebung verursachen können.

Das Maß der Nutzung beträgt:

Geschosszahl: 5

Bebaubare Fläche: 0,3

Geschossflächenzahl: 1,5, 1,8 - wenn nur Gebäude errichtet werden, die Wohnungen nicht enthalten;

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal bleiben außer Betracht. In besonderen Fällen kann unter den gleichen Voraussetzungen eine bauliche Nutzung bis zur Geschossflächenzahl von 2,0 zugelassen werden.

Bebauungstiefe: 20 m, geschlossene Bauweise.

Auf dem hintersten Grundstücksteil nach einer Tiefe von 40 m von der straßenseitigen Kante des Grundstücks gemessen, gilt die Ausweisung allgemeines Wohngebiet mit den selbigen städtebaulichen Parametern wie in der zuvor genannten Ausweisung als gemischtes Gebiet.

Mit dem Vorbescheid ist die Errichtung eines Gebäudes mit 3 Hausteilen („Townhäuser“) geplant. Die Townhäuser sollen 2 Vollgeschosse mit einem Dachgeschoss erhalten.

Die GFZ steigt durch das Vorhaben von 1,01 auf 1,58; die GRZ von 0,21 auf 0,42. Die Baugrenze von 20m wird ebenfalls überschritten.

Ein Außenanlagenplan ist in einfacher Form dargestellt und enthält einen Spielplatz zur Straße hin.

Der Vorbescheid bedeutet lediglich, dass dem Vorhaben bezüglich der gestellten Einzelfragen Hindernisse aus dem hier zu prüfenden öffentlichen Baurecht nicht entgegenstehen.

Der Vorbescheid bezieht sich nur auf die gestellten Einzelfragen. Die Genehmigungsfähigkeit für das gesamte Vorhaben ist somit nicht beurteilt worden. Eine weitergehende Beurteilung ist erst im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens möglich.

Der Vorbescheid gilt auch für und gegen Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolger.

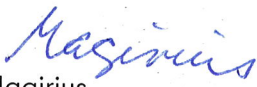
Er gilt zwei Jahre. Die Frist kann auf Antrag zweimal jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden.

Die mit dem Vorbescheidsvermerk versehenen Bauvorlagen sind Bestandteil dieses Bescheides.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin erhoben werden.

Im Auftrag


Magirius

Fundstellennachweis:

Bauordnung für Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 (GVBl. S. 495), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2024 (GVBl. Nr. 40 S. 614)

Bauordnung für Berlin - BO 58 - in der Fassung vom 21. November 1958 (GVBl. S. 1087/1104)

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)

Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Bauwesen (Baugebührenordnung - BauGebO) vom 17. Juni 2008 (GVBl. S. 156), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.04.2024 (GVBl. S. 126)

2025/0094 06. Feb. 2025

Gehört zum 40. Vor - Bescheid

Nachtrag zum Vorbescheid Nr. 2023 / 2231, Schlesische Str. 21

Berlin, den 06. Feb. 2025

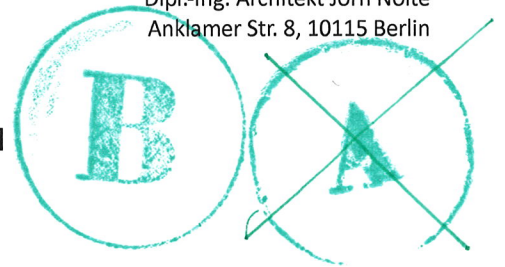
Einzelfragen

Bezirksamt Friedrichshagen-Kreuzberg von Berlin

- Bauaufsicht

Im Auftrag

Magirus



1. Kann eine Befreiung von der maximal zulässigen Grundflächenzahl von 0,3 (Baunutzungsplan in der Fassung vom 28. Dezember 1960 (ABl. 1961 S. 742), geändert durch Textbebauungsplan VI-A vom 9.7.1971 (GVBl. S. 1231)) zugunsten der im Entwurf vorgesehenen Grundfläche von 547,6 m² (entspricht GRZ von 0,42) gewährt werden?

Begründung: Die vorgeschlagene Grundflächenzahl von 0,42 liegt deutlich unterhalb der Grundflächenzahlen in der unmittelbaren Umgebung (z.B. Schlesische Straße 22: ca. 0,56; Schlesische Straße 20: ca. 0,59). Trotz der erhöhten Grundflächenzahl wird durch den Entwurf der aufgelockerte Charakter des hinteren Bereiches der Parzelle gesichert. Die Freiflächen des gesamten Grundstückes werden qualitativ aufgewertet, die Dachflächen des Neubaus werden begrünt. Baumfällungen werden vermieden, es werden Neupflanzungen vorgenommen. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden gewahrt.

2. Kann eine Befreiung von der maximal zulässigen Geschossflächenzahl von 1,5 (Baunutzungsplan in der Fassung vom 28. Dezember 1960 (ABl. 1961 S. 742), geändert durch Textbebauungsplan VI-A vom 9.7.1971 (GVBl. S. 1231)) zugunsten der im Entwurf vorgesehenen Geschossfläche von 2.041,92 m² (entspricht GFZ von 1,58) gewährt werden?

Begründung:

Die vorgeschlagene Geschossflächenzahl von 1,58 liegt deutlich unterhalb der Geschossflächenzahlen in der unmittelbaren Umgebung (z.B. Schlesische Straße 22: ca. 4,2; Schlesische Straße 20: ca. 3,05). Die Freiflächen des gesamten Grundstückes werden qualitativ aufgewertet, die Dachflächen des Neubaus werden begrünt. Baumfällungen werden vermieden, es werden Neupflanzungen vorgenommen. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden gewahrt.

3. Kann eine neuerliche Befreiung in Bezug auf die Bebauungstiefe gegenüber den vorgesehenen 20 Metern (Baunutzungsplan in der Fassung vom 28. Dezember 1960 (ABl. 1961 S. 742), geändert durch Textbebauungsplan VI-A vom 9.7.1971 (GVBl. S. 1231)) wie dargestellt gewährt werden?

Begründung:

Der vorhandene Baukörper wurde in Anbetracht einer möglichen zukünftigen Erweiterung der Schlesischen Straße auf expliziten Wunsch der Stadt von der Straßenflucht zurückgesetzt und dadurch resultierend von der Bebauungstiefe von max. 20m befreit. Die baulichen Maßnahmen haben keinen negativen Einfluss auf die Nachbarbebauung. Die Nachbarbebauung Schlesische Straße 20 weist bis zu einer Tiefe von über 40m eine Brandwand zu unserem Grundstück auf. Die Nachbarbebauung Schlesische Straße 22 ist entgegen der Vorgaben des Baunutzungsplans nicht grenzständig gebaut. Die Wohneinheiten sind nach Südwesten ausgerichtet. Einschränkungen bzgl. Belichtung, Ausblick und Einsehbarkeit etc. werden nicht hervorgerufen. Der vorgeschlagene Bauriegel bestehend aus 3 Townhouses ist auf die bauliche Situation des Kontextes zugeschnitten und vermeidet negative Auswirkungen für die Nachbarn. Die Abstandsflächen des Baukörpers überschreiten nicht die Grundstücksgrenze.

DOC Version (V1.2)
Biermann+Heldt
Storkower Straße 101 B, 10407 Berlin
Tel.:(030)428413-0, Fax:428413-29
Proj.-Kennz.: 12-063-0
Proj.-Bez.: Schlesische Straße 21

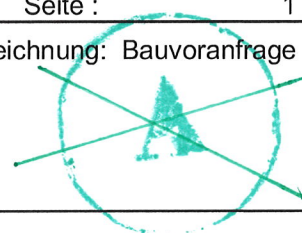
28.11.2024
Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieure
post@biermann-heldt.de
BKZ : ab
Seite : 1

NUTZUNGSBERECHNUNG

Anlage zum Lageplan vom 28.11.2024
Berlin - Kreuzberg
Schlesische Straße 21



Bezeichnung: Bauvoranfrage



Das Baugrundstück:

Flurstück 3507/82 1287 m²

Bauland

1287 m²

Planungsrechtliche Festsetzungen:

Baunutzungsplan, Baustufe V/3

Art der baulichen Nutzung : **gemischtes Gebiet**

Maß der baulichen Nutzung :

Zahl der Vollgeschosse : **5**

Grundflächenzahl : **0,3**

Geschossflächenzahl : **1,5**

Bauweise : **geschlossen**

Gehört zum ~~versagungs-~~ Vor - Bescheid
N 2025/0097 von 06. Feb. 2025
Berlin an 06. Feb. 2025
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
- Bauaufsicht
Im Auftrag

Kagiris

Vorhandene Bebauung:

Wohnhaus V

282,51

Erdgeschoss

264,94

1.-4.Obergeschoss

258,98

Zwischensumme

Grund- fläche (m ²)	Geschoss- zahl fläche (m ²)	Höhe (m)	Baumasse (m ³)
---------------------------------------	--	-------------	-------------------------------

282,51

1 264,94

4 1035,92

282,51

1300,86

Geplante Bebauung:

Wohnhaus II+DA

265,09

Erdgeschoss

239,69

Grundfl. fläche (m ²)	Geschoss- zahl fläche (m ²)	Höhe (m)	Baumasse (m ³)
---	--	-------------	-------------------------------

265,09

1 239,69

Geplante Bebauung

	Grund- fläche (m ²)	Geschoss- zahl fläche (m ²)	Höhe (m)	Baumasse (m ³)
Obergeschoss				
257,29		1	257,29	
Aufenthalts- und Treppenträume im Dachgeschoss				
244,08		1	244,08	
<u>Zwischensumme</u>	<u>265,09</u>		<u>741,06</u>	

Ergebnisse:

Hauptanlagen

	Grundfläche m ²	Geschossfläche m ²	Baumasse m ³	GRZ	GFZ	BMZ
Vorhanden	282,51	1300,86		0,21	1,01	
Geplant	265,09	741,06		0,20	0,57	
Erreicht	547,60	2041,92		0,42	1,58	
Zulässig	386,10	1930,50		0,30	1,50	

Für die Richtigkeit
 28.11.2024

Öffentlich bestellter
 Vermessungsingenieur

